



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

מספר פל"א 356640/2022

לפני כבוד השופטת יונת הברפלד-אברהם

המאשימה מדינת ישראל

נגד

הנאשם עבד אלוהאב כיואן ת"ז 035844208

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

נוכחים:

ב"כ המאשימה: עו"ד לירן עזרא
הנאשם: נוכח
הסנגור: עו"ד פואד דאהוד – ס. ציבורי

פרוטוקול

הסנגור:

אבקש שהדיון יהיה בדלתיים סגורות.
לדברי הנאשם, בן משפחה קרוב נמצא בתוך האולם. הגעת תוצאות פסק הדין לאוזניו עלולה להוביל למשבר בתוך תאו המשפחתי של הנאשם וליצור סכסוך בתוך הבית.

ב"כ המאשימה:

אני מתנגד.
פומביות הדיון גוברת. לא עלה כל טעם ספציפי המצדיק מדוע יש במתן גזר הדין לחולל סערה בחייו המשפחתיים של הנאשם. לאותו קרוב משפחה אין כל מעמד בתיק הזה.

החלטה

לא מצאתי כל סיבה להורות על דיון בדלתיים סגורות.
ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשפ"ה, 27/04/2025 במעמד הנוכחים.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

יונת הברפלד-אברהם, שופטת

הסנגור:

כנגד הנאשם קיימים שני תיקים נוספים דומים שהנאשם בחר מסיבותיו אז לא לצרפם. אני סבור כי יהיה נכון מאוד בעניינו של הנאשם כן לצרף את שני התיקים בעניינו על מנת לנקות שולחן זאת לאחר שהוסברו לו פעם אחר פעם משמעות הצירוף, במיוחד נוכח מהות העבירה עצמה. היה דיון ב- 3/4/25 בפני כב' השופטת נחאס. העלתי את הסוגיות בפני חברי עו"ד חנא ארשיד ולא היתה למיטב ידיעתי וזכרוני כל מניעה לצירוף התיקים של הנאשם ולהשלים את הטיעון בעניינו. מפנה את בית המשפט לפרוטוקול מיום 3/4/25. הנאשם המציא לי אתמול בשעות הערב המאוחרות מכתב ממרכז לטיפול נפשי. מציג לעיון בית המשפט. מצבו של הנאשם הינו קשה עד מאוד לאור אותו מכתב של מומחה בתחום. הנאשם ככל הנראה יזדקק לטיפול ומעקב פסיכיאטרי. בנסיבות לאור אותו מסמך אנו כן סבורים כי יהיה נכון להפנות את הנאשם בטרם מתן גזר דין בעניינו להפנותו לפסיכיאטר המחוז. הנאשם לדבריו חיכה עד אשר קיבל דרך הקהילה אשר לא מצא בסופו של יום ונאלץ לפנות למומחה פרטי. מבקש להמתין לקבלת חוות דעת האם הנאשם כשיר לעמוד לדין או האם היה כשיר בזמן ביצוע העבירה וזאת כדי להסיר כל ספק באשר למצבו הנפשי של הנאשם היום לפי המכתב העדכני.

ב"כ המאשימה:

מדובר בנאשם אשר הורשע בעבירה שבוצעה בשנת 2022. מאז ועד היום התנהלו מספר רב של דיונים. הנאשם הוכרע דינו ונשלח לקבלת תסקיר שירות המבחן לבחינת התאמתו לבית משפט קהילתי. שירות המבחן מצא את הנאשם כלא מתאים להליך כזה. לאורך כל ההליך המשפטי ועד עתה, לא עלתה כל אינדיקציה למצב נפשי כלשהו פסיכיאטרי וגם לא על ידי שירות המבחן. המסמך שהוגש כעת לבית המשפט נערך ביום 24/4/25 וממנו עולים דברים הקשורים יותר לחששו של הנאשם מגזר הדין ולא לכשירותו לעמוד לדין או לכשירותו בזמן ביצוע העבירה. גם בקשתו כעת לבחון צירוף תיקים הרי שעד עתה בחר הנאשם שלא לעשות כן. מכאן המאשימה תעמוד על כך כי דינו של הנאשם ייגזר היום. האינטרס הציבורי דורש זאת. אין מקום להמשך גרירת ההליכים על ידי הנאשם כפי שהוא מבקש לעשות. מוצו של ההליכים וכל האפשרויות. בית המשפט נעתר למספר בקשות שונות בתיק, אם זה שליחה לתסקיר וכו'.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

אבקש לגזור את דינו היום בתיק זה.

הסנגור:

מצב נפשי אינו עומד כדרישה לבקשתו של חברי או שלי אישית. זה מצב שנוצר עקב תהליך מתמשך. שעה שמומחה בתחום להבדיל ממני ומחברי מצביע על לקות/בעיה נפשית. סדר הדין הפלילי מאפשר זאת במיוחד שבית המשפט הנכבד לא יחטיא את המטרה והשאלה מה ייצא לאחר מתן גזר הדין. מה נלמד אם יימצא ויישלח שנית הנאשם לפסיכיאטר ויימצא כלא כשיר. כיצד הדבר יסייע לחברי? לאור חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה נכון להיום וכל הקשור להתנהלות הנאשם לבית המשפט יש את מלוא הכלים להשית על הנאשם אולי הוצאות. אין להענישו בשל חלוף הזמן.

החלטה

אין מקום להפנות את הנאשם לקבלת חוות דעת של הפסיכיאטר המחוזי.

מעיון במסמך שהוגש בפניי היום (הוגש וסומן 1/נ) עולה כי גם מי שערך את המסמך כותב מפורשות כי במידה ומצבו של הנאשם ידרדר, ניתן לפנות להערכה פסיכיאטרית. המסמך אינו מגלה כל סיבה לשלוח את הנאשם לפסיכיאטר המחוזי כעת. את הטיפול הנדרש והבעיות העולות מהמסמך, ניתן לקבל גם במסגרת שירות בתי הסוהר.

לעניין צירוף תיקים נוספים, הרי שהדיון להקראת גזר הדין נקבע עוד בחודש 1/25. הדיון היה קבוע לחודש 3/25 ובאף אחת מהפעמים הללו לא עתר הנאשם לצורך צירוף התיקים. מדובר בתיק משנת 2023 אותו מבוקש לצרף כאשר התיק השני הוא משנת 2024, כך לדברי הסנגור (אין בידי תיעוד על מספר התיק הנוסף), כך שאין מקום להורות על צירוף התיקים בשלב כה מאוחר, כאשר גזר הדין כבר היה מוכן ביום 9/3/25, מועד אליו לא התייצב הנאשם.

גזר הדין יוקרא כעת.

ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשפ"ה, 27/04/2025 במעמד הנוכחים.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

יונת הברפלד-אברהם, שופטת

גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו מיום 21.3.23 בעובדות כתב האישום המתוקן, המייחס לו עבירה של נהיגה בזמן פסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה, נהיגה כאשר רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה ונהיגה ללא ביטוח, בניגוד לסעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי.
2. כעולה מכתב האישום המתוקן, ביום 8.1.22 סמוך לשעה 23:55 נהג הנאשם ברכב פרטי תוצרת אופל מ.ר. 72-581-13, במג"ד אל כרום, כביש 85 הישן, והגיע בסמוך לתחנת המשטרה שבמקום, על אף שהודע לו בנוכחותו כי הוא פסול לנהיגה על ידי בית משפט השלום לתעבורה בעכו בתיק מספר 3037-11-21 מיום 14.11.21 למשך 12 חודשים במצטבר לפסילות אחרות בהן הפקיד רישיונו ובתיק מספר 12606-10-17 מיום 11.7.21 למשך 24 חודשים והפקיד רישיון נהיגה. אותה העת נהג הנאשם ברכב, שעה שרישיון הנהיגה שלו פקע עוד ביום 16.6.08 וללא תעודת ביטוח בתוקף.
3. ביום 4.9.22 נפסל רישיונו של הנאשם במסגרת תיק בפ"ת 3943-08-22, שנפתח בד בבד עם תיק זה, עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו. עד כה לא הופקד רישיון נהיגה.
4. במעמד הדיון מיום 21.3.23 נשלח לבקשתו, לשירות המבחן לקבלת תסקיר בעניינו, בין היתר על מנת שיבחן את האפשרות להארכת המאסר על תנאי.
5. תסקיר שירות המבחן התקבל ביום 31.10.23 ממנו עולה כי הנאשם בן 44 מתגורר במג"ד אל כרום, נשוי ואב לשני ילדים, עובד כקבלן עצמאי בתחום עבודות עפר ואשתו אינה עובדת. הנאשם מוכר לשירות המבחן מחקירה קודמת. עוד עולה מתסקיר שירות המבחן כי מעיון בגיליון רישומו הפלילי המעודכן ליום 23.10.23 עולה, כי לחובתו הרשעה אחת משנת 2012 בגין עבירות מתחום הרכוש והמרמה. מעיון בגיליון רישומו התעבורתי המעודכן ליום 23.10.23, לחובתו 25 עבירות קודמות בין השנים 2002-2021, עת בשנת 2021 הוטלו עליו שבעה חודשי





בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

- מאסר בפועל ותלוי ועומד כנגדו מאסר מותנה בגין עבירות דומות לעבירה נשוא דיון זה. כמו כן, תלויים ועומדים כנגדו חמישה תיקים נוספים, בגין עבירות דומות לעבירה נשוא דיון זה. שירות המבחן התרשם כי הנאשם בעל דפוסים מרמתיים בולטים, הבאים לידי ביטוי הן מעיון בגיליון רישומו הפלילי והן בהתנהלותו מולם לאורך האבחון. כמו כן, ביטא הנאשם עמדות מקלות ראש ביחס לשמירה על החוק באופן כללי ועל חוקי התעבורה באופן ספציפי. שירות המבחן התרשם מהיעדר כנות ואותנטיות מהנאשם בתיאורו את אירוע העבירה ומנטייה למיקוד שליטה חיצוני, בנוגע להתנהלותו עוברת החוק. לאור האמור לעיל התרשם שירות המבחן, מקיומו של סיכון לא מבוטל להישנות התנהגות עוברת חוק בעתיד. על כן, ולאור העובדה שהנאשם אינו מחובר לחומרת מעשיו ולא בטא כל נזקקות טיפולית, המליץ שירות המבחן, לשקול להפעיל את המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם, זאת לצד הטלת עונשי פסילה, קנס והתחייבות.
6. ביום 31.3.24 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, לאחר שנדחה מספר פעמים לבקשת הסגור, בסופו נשלח הנאשם לקבלת חוות דעת מהממונה על עבודות השירות.
7. ביום 9.6.24 התקבלה חוות דעת הממונה על עבודות השירות, לפיה נקבע כי הנאשם מתאים לביצוע עבודות שירות.
8. בישיבת הטיעונים לעונש, שהתקיימה ביום 15.7.24, בנוכחות הצדדים, נשלח הנאשם לשירות המבחן לקבלת תסקיר התאמה בעניינו לגבי אפשרות שילובו בבית משפט קהילתי.
9. ביום 14.8.24 התקבל תסקיר התאמה. שירות המבחן לא זיהה בעיות רקע וצרכים אקוטיים שעומדים בבסיס העבירות ומהווים סיבה ישירה להסתבכות הנאשם. שירות המבחן לא התרשם כי יש צורך במעורבות אינטנסיבית במסגרת בימ"ש קהילתי. עם זאת, התרשם שירות המבחן כי בנוסף לחובות שתיאר בפניהם הנאשם, מדובר באדם רצידיביסט ובעל עיוותי חשיבה בכל הנוגע לדפוסי הנהיגה שלו, אימפולסיבי ופועל ללא שיקול דעת מותאם, דבר המתבטא בחזרתיות בביצוע עבירות תעבורה. שירות המבחן התרשם מקשייו של הנאשם לבחון באופן מעמיק וביקורתי את דפוסי התנהגותו אשר עומדים ברקע לעבירות הנוכחיות וממודעות נמוכה באשר לסיכון והבעייתיות אשר עומדים ברקע. בנוסף סבור שירות המבחן כי בלטה אצל הנאשם העדר תובנה בצורך בקבלת טיפול בהיבטים למעורבותו עם החוק וכי כל המתואר, בא בהלימה להתרשמותם כפי שהובאה בתסקיר שהוגש ביום 31.10.23. צוין כי, בית משפט קהילתי הינו מסלול המיועד למשתתפים בעלי צרכים ובעיות רקע, אשר עומדים ברקע לעבירה וזקוקים לטיפול מערכתי, אינטנסיבי וממושך במישורי חייהם השונים וזקוקים למעטפת הקהילתית ופיקוח שיפוטי צמוד, לצורך השתלבותם בקהילה בצורה מיטיבה, כאשר, להערכת שירות



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

המבחן, פרמטרים אלו אינם מתקיימים במקרה זה. על כן, לא התרשם שירות המבחן מהתאמתו למסלול בית משפט קהילתי.

10. ביום 27.1.25 התקיימה ישיבת טיעונים לעונש נוספת, בנוכחות הצדדים, במעמדה הגישה ב"כ המאשימה טיעונים לעונש בכתב והסנגור הגיש טיעונים לעונש ביום 2.3.25. עוד במסגרת הישיבה, נדחתה בקשת הסנגור לשליחת הנאשם לקבלת תסקיר משלים מהנימוקים שפורטו שם, תוך שקבעתי כי לאחר עיון בטיעוני הצדדים לעונש, ככל ואסבור כי יש מקום לשלוח את הנאשם לקבלת תסקיר משלים, תינתן החלטה מתאימה.

11. כעולה מטיעוני המאשימה, הנאשם נוהג משנת 2002 וצבר לחובתו 25 הרשעות קודמות, כאשר לחובתו 2 הרשעות זהות בעבירה של נהיגה בזמן פסילה וכן לחובתו 7 עבירות דומות של פקיעת רישיון נהיגה ועוד הרשעות נוספות בעבירות חמורות. כנגד הנאשם תלוי ועומד עונש מאסר מותנה לתקופה של 8 חודשים ופסילה על תנאי לתקופה של 8 חודשים להפעלה מתיק-11-3037 21. לטענת המאשימה, עד ליום זה הנאשם לא חידש את רישיון הנהיגה שלו. מדובר בפעם הרביעית שבה נתפס נוהג בזמן פסילה ובהרשעה שלישית בנהיגה בזמן פסילה ב- 5 שנים האחרונות, קרי כשל שלישי שלו לפי סעיף 40 (א) לפקודת התעבורה, על כן עותרת המאשימה לפסילה של 10 שנים ומפנה בעניין זה לרע"פ 6934/19. המאשימה מטעימה כי מדובר בפקיעה ארוכת שנים של למעלה מ- 14 שנים ויש לראות בנאשם כבלתי מורשה לנהיגה כלל. לטענתה, הנאשם חטא בעבירות מסוכנות, החמורות ביותר בפקודת התעבורה ופגע במידה גבוהה בערכים חברתיים מהותיים כך שיש להחמיר בענישתו ולהשית על הנאשם עונש מוחשי בדמות מאסר ארוך ומרתיע אשר יהלום את חומרת מעשיו אותם ביצע ביוזעין חרף עברו התעבורתי העשיר ולא רק עונשים צופי פני עתיד. המאשימה עותרת למתחם משותף לכל העבירות ולמיקום הנאשם ברף הגבוה של המתחם הענישה, הכולל: 7 חודשי מאסר ועד 24 חודשי מאסר בפועל, תוך הפעלת מאסר מותנה לתקופה של 8 חודשים במצטבר, פסילה בפועל לתקופה של 10 שנים, תוך הפעלת פסילה על תנאי לתקופה של 8 חודשים במצטבר. אלו, לצד הטלת ענישה נלוות של מאסר מותנה, פסילה על תנאי, התחייבות וקנס כספי משמעותי. באשר למדיניות הענישה הנהוגה, מפנה המאשימה לפסיקה רחבה ומבקשת לגזור על הנאשם: עונש מאסר ארוך וממושך שלא יפחת מ- 18 חודשים, תוך הפעלת מאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים במצטבר, שירוצה כולו מאחורי סורג וברית. עוד מבקשת המאשימה לגזור על הנאשם מאסר על תנאי ארוך ומרתיע, פסילת רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת מ- 10 שנות פסילה, תוך הפעלת הפסילה על תנאי לתקופה של 8 במצטבר וכן תוך הפעלת סעיף 40א, הטלת פסילה על תנאי מרתיעה, קנס משמעותי וכן חתימה על התחייבות להימנע מעבירה.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

12. בטיעוניו לעונש ביקש הסנגור להיעתר לבקשת הנאשם להפנותו פעם נוספת לשירות המבחן לצורך קבלת תסקיר משלים בעניינו בנוכחות מתורגמן לשפה הערבית, על מנת שישמיע את דבריו בצורה מובנת ונכונה וכדי שיביע עמדותיו ורצונו העז להירתם להליך טיפולי, הן בשל קשיי שפתו והן בשל שינוי עמדותיו בחלוף הזמן. קשיי השפה של הנאשם, היוו חסם גדול עבורו לצורך שיתוף פעולה ולהבעת נזקקותו לעזרה, לטיפול והדרכה בעניין ולשיקום, לצורך הפחתת הסיכון בתחום התעבורה הנשקף מהנאשם ומניעת רצדיביזם, תוך שמירה על האינטרס הציבורי, מאחר שלשיטתו, עונשים מסוג עבודת שירות וריצוי מאסר בפועל, לא מנעו את ביצוע העבירה. לטענת הסנגור, גם לפי התרשמות הממונה על עבודות שירות בחוות דעתו, נמצא הנאשם כמתקשה בשפה העברית. עוד טען הסנגור כי הנאשם כבן 45, נשוי ואב לשני ילדים קטינים בני 8 ו-13 שפרנסתם העיקרית תלויה בו, כאשר אשתו עובדת במשרה חלקית (צורף תלוש שכר בודד). הסנגור טען כי סמוך לביצוע העבירה, טיפל הנאשם בבנו לאחר שעבר ניתוח וטיפולים רפואיים שונים בעינו (מצורף סיכום לאחר ניתוח מיום 21.10.21) ובנוסף, מצבו הכלכלי של הנאשם בכי רע, הוא שקוע בחובות כספיים בסך של 386,476 ₪ (צורף דו"ח תיקים לחייב מיום 1.12.24) ועל כן הפגיעה של העונש בו ובעיקר בבני משפחתו יכולה להיות אנושה. הסנגור מפנה לפסיקה שונה בנוגע למדיניות הענישה הנוהגת, ומבקש להפנות את הנאשם כאמור לקבלת תסקיר משלים למניעת עיוות דין ולחילופין, מבקש שלא למצות עמו את הדין ולהשית עליו 8 חודשי מאסר אשר ירצו בעבודת שירות תוך הפעלת המאסר המותנה בחופף, זאת לצד פסילת רישיון נהיגה שלא תעלה על 40 חודשים, קנס וענישה נלווית.

הכללים לגזירת העונש:

13. חוק העונשין תשל"ז-1977 קבע בחינה בת שלושה שלבים שעל בית המשפט לבצע בבואו לגזור את עונשו של הנאשם. בשלב ראשון, על בית המשפט לקבוע את מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצע הנאשם ולשם כך יתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. בשלב זה על בית משפט לבחון את מכלול השיקולים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה. בשלב שני, על בית משפט לבחון את קיומם של חריגים המצדיקים סטייה מהמתחם שנקבע, בשל קיומו של פוטנציאל שיקומי משמעותי או צורך מיוחד בהגנה על הציבור. אם בית המשפט לא מצא לחרוג ממתחם העונש שקבע, אזי יעבור לשלב השלישי, בו עליו לקבוע מהו העונש ההולם לנאשם בתוך המתחם (ראה: ע"פ 2918/13 אהמד דבס נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים המשפטיים, 13.07.18 כמו כן ראו פ"ל (ים) 505-12-21 מדינת ישראל נ' חגאזי(עציר), פורסם במאגרים המשפטיים).

הערכים החברתיים הנפגעים מביצוע העבירה:



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

14. הערכים החברתיים שנפגעו בעקבות העבירות שביצע הנאשם הינם הגנה על שלום הציבור ובטחונו, זלזול במערכת החוק והמשפט במדינת ישראל, שמירת הסדר הציבורי ובטחון המשתמשים בדרך וכן פגיעה בחלוקת הנטל הכלכלי הכרוך בטיפול רפואי לנפגעי תאונות דרכים על כלל ציבור הנהגים, על ידי תשלומי ביטוח.
 15. כבוד השופט רובינשטיין קבע כי "עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רשיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת.. ומכל מקום הטלתם על קופת הציבור" (רע"פ 665/11 עאלה אבו עמאר נ' מדינת ישראל (נבו 24.1.2011)). עוד קבע כבוד השופט רובינשטיין כי "נהיגה בזמן פסילה אינה סטירת לחי לחוק בלבד, אלא סיכון לכולי עלמא, לנהגים ולהולכי הרגל מסביב, שהרי אם מצא בית המשפט כי פלוני אסור שיחזיק הגה בידו וינהג ברכב, מעיד הדבר על מסוכנותו על הכביש." (רע"פ 2221/11 שאול הראל נ' מדינת ישראל (נבו 24.3.2011)).
 16. בנוסף בעבירה חמורה של נהיגה כאשר רישיון הנהיגה פקע, הסיכון שהנהג יוצר לעצמו ולאחרים גדול יותר מהסיכון שיוצר מי שיודע לנהוג ומחזיק ברישיון נהיגה בר תוקף. בית המשפט העליון הגדיר את מי שנוהג ללא רישיון נהיגה כ"איום נע" היות ובנהיגתו הוא מהווה סכנה ממשית ומוחשית על נוסעי הכביש וכמובן על הנוהג ומשפחתו, ויאה לה ענישה של ממש, גם לצרכי הרתעה (ראו רע"פ 3149/11 בראנסי ראסם נ' מדינת ישראל (נבו 15.5.2011)).
- מתחם הענישה:**
17. נהיגה בפסילה היא מבין העבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה אשר המחוקק אף ראה להורות בצידה על עונש מאסר (סעיף 67 לפקודת התעבורה). בענייננו, כשלעבירה זו נלוות עבירות של נהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה, אי ציות לשוטר וללא רישיון תקף, רף החומרה אף עולה.
 18. מתחם הענישה בעבירה של נהיגה בפסילה, שלא בפעם הראשונה, כשעומד ותלוי נגד נאשם מאסר מותנה, במקרים בהם מדובר בנאשם רצדיביסט, כולל רכיב של מאסר בפועל, הנע בין 7 חודשי מאסר ל – 18 חודשי מאסר, פסילה לתקופה של עד 4 שנים והפעלת מאסר מותנה במצטבר או בחופף (בנוסף לרכיבי ענישה נוספים). בנסיבות מקלות, שכוללות נהיגה בפסילה בפעם הראשונה ועבר תעבורתי שאינו מכביד, או סיכויי שיקום ברורים, המאסר ינוע ממאסר על תנאי ועד שנת מאסר ומ-6 חודשי פסילה ועד פסילה בת 5 שנים.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

19. כבוד השופט י' אלרון קבע בנוגע לעבירה של נהיגה בפסילה שלא בפעם הראשונה, כי: "אין להקל ראש במעשיו של המבקש אשר נהג ברכבו חרף פסילת רישיונו ובעוד עונשי מאסר מותנים תלויים ועומדים נגדו, תוך התרסה נגד רשויות החוק והפגנת זלזול בהחלטות בית המשפט. לכך מצטרפת חומרתה הרבה של נהיגה ללא תעודת ביטוח בת-תוקף, העלולה לעורר קשיים במימוש הפיצויים במקרה של תאונת דרכים... לטעמי, מעשים אלו של המבקש מצדיקים בנסיבות העניין ענישה מרתיעה הכוללת מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, ואף ספק אם נכון היה לחפוף את עונש המאסר בפועל שנגזר עליו בהליך דנן יחד עם עונש מאסר מותנה אשר היה תלוי ועומד נגדו מהליך קודם. חפיפת העונש המותנה, ולבטח במלואו, יש בה כדי לפגום ביסוד ההרתעה כנגד הנוהגים ברכבם בזמן פסילה תוך זלזול בוטה בהחלטות שיפוטיות הניתנות בעניינם." (רע"פ 5635/19 אליאור יעקובוב נ' מדינת ישראל (נבו 4.9.2019)).
20. ברע"פ 6115/06 הנ"ל קבע כבוד השופט אדמונד לוי, כי: "שיקולים נוספים הבאים בחשבון הם הרצון להתמודד עם התופעה של נהיגה בזמן פסילה, שעל חומרתה הרבה כבר עמדתי, והצורך לשגר מסר ענשי חד וברור כדי להרתיע את ציבור הנהגים. נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם הקונקרטי אף הן מהוות נתונים מן העניין. אין דינו של נאשם שלחובתו שורה ארוכה של עבירות תעבורה, ועבירות של נהיגה בזמן פסילה בפרט, כדין מי שנוהג לציית בדרך כלל להוראות החוק."
21. מתחם הענישה בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף למי שזו לו עבירה ראשונה הינו החל ממאסר על תנאי ועד למאסר קצר בפועל ורכיב פסילה למשך מספר חודשים. כלפי מי שבעברו ישנן עבירות דומות ואף קיים מאסר מותנה, ומועד הפקיעה הינו ארוך, מתחם הענישה מתחיל ממאסר למשך מספר חודשים (שניתן לרצותו על דרך עבודת שירות) ועד ל- 12 חודשי מאסר. לכך יש להוסיף שיקולים נוספים כגון תדירות ביצוע העבירה, מועד הפקיעה, הסרת המחדל, נסיבותיו האישיות של הנאשם וכדומה.
22. ברע"פ 8013/13 אמיר מסעוד נ' מדינת ישראל (נבו 18.12.2013) [החלטה אליה הפנתה המאשימה] המבקש הורשע בעבירות נהיגה בפסילה, בפעם החמישית, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף שפקע לפני 14 שנים וללא ביטוח. המבקש נוהג משנת 1997 ולחובתו 28 הרשעות בתעבורה, מרביתן בעבירות חמורות, תוך שרישיונו נשלל 6 פעמים לתקופה כוללת של 112 וחצי חודשים. לחובתו 3 הרשעות קודמות בפלילים. תסקיר שירות המבחן המליץ לא לשלוח את המבקש למאסר בפועל והומלץ על הטלת צו מבחן 18 חודשים וצו 250 שלי"צ. בימ"ש לתעבורה גזר עליו 12 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר מותנה לשלוש שנים, פסילה 4 שנים, פסילה מותנת 6



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

1 חודשים לשלוש שנים והתחייבות 10,000 ₪ לשלוש שנים. ערעור המבקש על גזר הדין לבית
2 המשפט המחוזי נדחה וגם הבר"ע לבית המשפט העליון, נדחה.

3
4 23. ברע"פ 1076/16 חיים כהן נ' מדינת ישראל (נבו 11.2.2016) [החלטה אליה הפנתה המאשימה]
5 בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, בגדרו נדחה
6 ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש לתעבורה, בו הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה
7 בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה תקף וללא ביטוח והושתו עליו, סה"כ 18 חודשי מאסר בפועל
8 (הכולל מאסר בפועל 15 חודשים, בניכוי 108 ימי מעצר והפעלת מאסר מותנה חלקו בחופף 3
9 חודשים וחלקו במצטבר 3 חודשים), מאסר מותנה 8 חודשים לשלוש שנים, פסילה בפועל
10 שנתיים והפעלת פסילה מותנית 6 חודשים בחופף. המבקש ביצע את העבירה ימים ספורים לפני
11 שהתחיל לבצע 4 חודשי מאסר בעבודות שירות בשל עונש שנגזר עליו בעבירה דומה. לחובתו 106
12 הרשעות תעבורה קודמות, מתוכן 6 מקרים של נהיגה כשרישיונו אינו בתוקף ועבירה דומה. כנגד
13 המבקש תלוי ועומד עונש בר הפעלה של 6 חודשי מאסר על תנאי. בית המשפט לתעבורה מצא
14 כי מתחם העונש ההולם נע בין מספר חודשי מאסר ל-20 חודשי מאסר בפועל, ובין שנתיים
15 לחמש שנות פסילת רישיון. בית המשפט העליון מפי כבוד השופט ס' ג'ובראן הצטרף לדבריו
16 וקבע כי "המבקש הפגין זלזול בהוראה שיפוטית, עת בחר לשבת מאחורי ההגה חרף ידיעתו
17 הברורה על קיומה של הפסילה. המעשה נעשה כשנה וחצי בלבד אחרי שהמבקש נתפס בביצוע
18 מעשים דומים, וכחודש וחצי לאחר שהוטלו על המבקש עונשים של מאסר לריצוי בדרך של
19 עבודות שירות ומאסר מותנה. בנסיבות אלה, מתחם העונש שנקבע למבקש הוא ראוי לטעמי
20 ואיני מוצא כל עילה להתערבות בו."

21
22 24. בעפ"ת (מחוזי ת"א) 11-09-12360 אברהם פנחס ישראלי נ' מדינת ישראל (נבו 2.2.2012)
23 [פסק דין אליו הפנתה המאשימה] המערער הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה בזמן
24 פסילה בפעם הראשונה. נוהג משנת 1998, לחובתו 90 הרשעות בתעבורה ובהן עבירות חמורות
25 וקשות. בית משפט לתעבורה (כב' סגן הנשיאה, השופט י. ויטלסון), גזר את דינו של המערער
26 לעונש לא קל של שמונה חודשי מאסר בפועל, פסילה של 24 חודשים במצטבר לכל פסילה אחרת
27 ושנה מאסר על תנאי, תוך שהוא מביא בחשבון את הודאתו של הנאשם במעשה בהזדמנות
28 הראשונה. תסקיר שירות המבחן תיאר נסיבות חיים קשות, תפקוד בלתי אחראי ובעייתי של
29 המערער במישור התעבורתי, יחסו לנהיגה ובעייתיות רבה בהתנהגותו והסתפק בעונש מאסר
30 קצר יותר בעבודות שירות. ערעור לבית המשפט המחוזי נדחה. המאשימה מפנה כאן למדיניות
31 הענישה הנהוגה כפי שפסק בית המשפט המחוזי ביחס לעבירה של נהיגה בזמן פסילה.
32



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

25. בעפ"ת (מחוזי ב"ש) 21538-08-19 מדינת ישראל נ' טלאל ג'ניים (נבו 20.1.2020) [פסק דין אליו הפנתה המאשימה] המשיב הורשע בהתאם להודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה כשרשיון הנהיגה פקע מעל שנה ונהיגה ללא ביטוח. לחובתו 3 הרשעות פליליות ו- 22 הרשעות תעבורה, לרבות גרימת מוות ברשלנות לאחר שגרם לתאונת דרכים בה נהרג בן דודו. המשיב ריצה מספר עונשי מאסר בפועל בשל עבירות פליליות ותעבורתיות, עת 3 חודשים בלבד משחרורו ממאסרו האחרון, שב ונהג בזמן פסילה פעם רביעית, לאחר שנפסל במסגרת 5 גזרי דין שונים, לפסילה מצטברת של 88 חודשים, כשתלוי ועומד כנגדו מאסר מותנה וכשרשיון פקע מעל 14 שנים. נגזר על המשיב: 7 חודשי מאסר בפועל, הפעלת מאסר מותנה בן 6 חודשים בחופף, 8 חודשי מאסר על תנאי ל- 3 שנים, 120 שעות של"צ, פסילה 36 חודשים, בחופף לכל פסילה אחרת, הפעלת פסילה על תנאי 12 חודשים בחופף, 11 חודשי פסילה על תנאי ל- 3 שנים, וחתימה על התחייבות. המדינה ערערה על קולת העונש. הדיונים בערעור התקיימו, לאחר שהמשיב סיים לרצות את עונש המאסר ובית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, ביטל את מתחם העונש שנקבע (בין מאסר מותנה למאסר בפועל) וקבע מתחם עונש הולם בין 6 ל-20 חודשי מאסר בפועל, בו מיקם את המשיב בסמוך לרבע העליון. כמו כן הורה כי במקום עונש המאסר של 7 חודשים, יוטלו 12 חודשי מאסר בפועל, המאסר המותנה בן 6 חודשים יופעל במצטבר (סה"כ 18 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצר וימי מאסר, עונש הפסילה בן 36 חודשים יעמוד בעינו והפסילה המותנית בת 12 חודשים תופעל במצטבר לכל עונש פסילה אחר, עונש השל"צ מבוטל ויתר הוראות גזר הדין עמדו בעינם.
26. בעפ"ת (מחוזי ב"ש) 1647-08-20 מדינת ישראל נ' פיאסל אבו בנייה (נבו 23.9.2020) [החלטה אליה הפנתה המאשימה] המשיב הורשע בריבוי עבירות רבות ובהן נהיגה בזמן פסילה, רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים, נהיגה בשכרות, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ללא ביטוח, אי ציות לשוטר, אי ציור לתמרור והתנהגות באופן המסכן חיי אדם. מדובר בנהג שאינו מורתע ופחות משנתיים עבר 4 עבירות של נהיגה בזמן פסילה לצד עבירות חמורות אחרות, כשכל פעם הסלים את חומרת מעשיו, חרף עונשי מאסר קצרים, עונשי מאסר מותנים ועונשי הפסילה שהוטלו עליו. על המשיב נגזר: 9 חודשי מאסר בפועל, הפעלת עונש מאסר מותנה בחופף, 9 חודשי מאסר מותנה, פסילה 10 שנים, שנתיים ממנה ירוצו בחופף לפסילה אחרת, הפעלת פסילה על תנאי 12 חודשים במצטבר, 12 חודשי פסילה על תנאי והפעלת התחייבות בסך 6,000 ₪. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המאשימה והחמיר בעונשו של המשיב וקבע כי תחת עונש המאסר של 9 חודשים, יוטלו 13 חודשי מאסר והמאסר המותנה בן 6 חודשים שהופעל, ירוצה במצטבר, זאת לצד יתר הוראות גזר הדין. בית המשפט המחוזי קבע כי ברירת המחדל היא הוראה על ריצוי העונשים במצטבר ומדובר במקרה מובהק של הפעלה במצטבר.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

27. פ"ל 20-08-3004 מדינת ישראל נ' אזיאדנה [גזר דין אליו הפנתה המאשימה] – במקרה שם הורשע הנאשם בנהיגה בפסילה בפעם הראשונה ובהיות בלתי מורשה. על הנאשם שם נגזרו 16 חודשי מאסר תוך הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים בחופף ופסילה למשך 20 חודשים תוך הפעלת 8 חודשי פסילה בחופף וכן עונשים נילוויים.

28. ברע"פ 665/11 עאלה אבו עמאר נ' מדינת ישראל (נבו 24.1.2011) - [החלטה אליה הפנתה המאשימה] המערער הודה והורשע בשש עבירות של נהיגה בפסילה וללא ביטוח, בשתי עבירות של נהיגה ללא רישיון תקף, ובשתי עבירות של נהיגה ללא רישיון רכב תקף. בית המשפט לתעבורה ירושלים גזר על המערער בגדרי הסדר הטיעון, שנת מאסר אחת בפועל, 10 חודשי מאסר על תנאי, כן הופעלו 10 חודשי פסילה על תנאי, והושתו חודשיים נוספים. ערעור לבית המשפט המחוזי ולבית המשפט העליון נדחה.

29. בעפ"ת (מחוזי חי') 21-11-35301 מדינת ישראל נ' תאופיק אבו רומי (נבו 6.1.2022) [פסק דין אליו הפנתה המאשימה] המשיב הודה והורשע בביצוע העבירות המיוחסות לו בשלושה כתבי אישום בעבירות של נהיגה בזמן פסילה (3 מקרים), נהיגה ללא ביטוח (3 מקרים), נהיגה ללא רישיון נהיגה (2 מקרים) ונהיגה ברכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש על ידי שוטר (מקרה 1). לחובת המשיב 14 הרשעות תעבורה לרבות בנהיגה בזמן פסילה (עשר שנים קודם לכן) ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף ולחובתו תלוי ועומד מאסר מותנה בר הפעלה. המשיב שהה בתנאי מעצר בית. בית משפט קמא הטיל עליו מאסר בפועל 8 חודשים בעבודות שירות והפעלת מאסר על תנאי 6 חודשים בחופף (סה"כ מאסר 8 חודשים), מאסר על תנאי 10 חודשים ל- 3 שנים, פסילה 21 חודשים והפעלת פסילה על תנאי 3 חודשים במצטבר (סה"כ פסילה 24 חודשים), פסילה על תנאי 6 חודשים ל- 3 שנים, הפעלת התחייבות והטלת התחייבות כספים חדשה. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור על קולת העונש והורה על הפעלת עונש המאסר המותנה בן 6 חודשים מחציתו במצטבר ומחציתו בחופף לעונש המאסר שהוטל על ידי בימ"ש קמא, כך שבסה"כ ירצה המשיב 11 חודשים מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, בניכוי ימי מעצרו. כמו כן הורה כי הפסילה בפועל תהיה למשך 36 חודשים ויחד עם הפסילה המותנת 3 חודשים שהופעלה במצטבר, תהיה הפסילה לתקופה של 39 חודשים סה"כ. יתר רכיבי גז"ד נשארו על כנם.

30. ברע"פ 5464/16 דימטרי לייזרוביץ נ' מדינת ישראל (נבו 12.7.2016) - [החלטה אליה הפנתה המאשימה] הנאשם הורשע בנהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה ועבירות נוספות. הנאשם ללא עבר פלילי ולחובתו שתי הרשעות קודמות וזהו מקרה שני של נהיגה בפסילה ומקרה



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

- 1 שלישי של נהיגה ברכב על ידי נהג בלתי מורשה. הנאשם אך סיים לרצות 6 חודשי מאסר
2 בעבודות שירות בגין עבירות זהות ומאסר מותנה תלוי ועומד מעל לראשו. חרף תסקיר חיובי
3 של שירות המבחן, בית המשפט השלום לתעבורה גזר עליו 6 חודשי מאסר בפועל תוך הפעלת
4 מאסר על תנאי חציו במצטבר ובחופף כך שהוטלו עליו 9 חודשי מאסר בפועל, שנתיים פסילה
5 בפועל, 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, התחייבות בסך 25,000 ₪ למשך 3 שנים וכן
6 חולטה התחייבות של 20,000 ₪. הערעור לבית המשפט המחוזי והבר"ע לבית המשפט העליון
7 נדחו. מעיון בגזר הדין של בית המשפט לתעבורה, מדובר בעבירה שנייה של נהיגה בזמן פסילה
8 אותה מבצע, כשאינו מורשה לנהיגה כלל.
- 9 31. ברע"פ 5635/19 אליאור יעקובוב נ' מדינת ישראל (נבו 04.09.2019) - [גזר דין אליו הפנתה
10 המאשימה] המבקש הורשע בעבירות נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא ביטוח בתוקף המבקש נהג
11 בזמן פסילה בפעם הראשונה, לחובתו 17 הרשעות קודמות. בית המשפט השלום גזר על המבקש
12 עונש של מאסר בפועל של 4 חודשים, והפעיל עונש מאסר מותנה בן 3 חודשים שהושת על
13 המבקש בחופף כך שסה"כ ירצה 4 חודשי מאסר בפועל, פסילה למשך 9 חודשים, תוך הפעלת
14 עונש פסילה על תנאי בחופף ובמצטבר, 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, פסילה על תנאי
15 והתחייבות. ערעורו של המבקש על גזר הדין נדחה בבית המשפט המחוזי. בקשת רשות הערעור
16 נדחתה גם היא.
- 17
- 18 32. ברע"פ 7775/21 אימן ריאן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו) - [החלטה אליה הפנתה המאשימה]
19 הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, הגשת בקשה לרישיון בזמן פסילה
20 ונהיגה ברכב ללא ביטוח. בית משפט השלום גזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי
21 מאסר שירוצו בעבודות שירות, הפעלת מאסר מותנה בן 3 חודשים בחופף, פסילה בפועל בת 5
22 שנים בניכוי הפסילה שרוצתה ובמצטבר לכל פסילה אחרת, הפעלת פסילה מותנית בת 6 חודשים
23 במצטבר ומאסר מותנה בן 12 חודשים למשך 3 שנים. נטען בהחלטה, כי בית משפט השלום
24 כחלק מהכרעתו התחשב בעברו התעבורתי המכביד של הנאשם, בגילו הצעיר ונסיבותיו
25 האישיות הקשות. בתסקירי שירות המבחן הומלץ על ענישה מוחשית וקונקרטית בדמות עבודות
26 שירות. ערעוריו של הנאשם על חומרת העונש לבית המשפט המחוזי ולביהמ"ש העליון נדחו.
- 27
- 28 33. בעפ"ת (מחוזי ב"ש) 13-11-24055 מדינת ישראל נ' ראדי אשוי (נבו 12.2.2014) [פסק דין אליו
29 הפנתה המאשימה] בית משפט קמא הרשיע את המערער על פי הודאתו, בעבירה של נהיגה
30 כשרישיון הנהיגה אינו בתוקף כחמש שנים ודן אותו לעונש פסילת רישיון על תנאי ועונשים
31 נלווים, לאחר שקיבל את טענת המערער, לפיה נקלע להסתבכות כלכלית לפני מספר שנים ובשל



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

1 חובותיו לא עלה בידו לחדש את רישיונו, וביצע את עבירות אלה ועבירות קודמות דומות.
2 המערער חידש את רישיון הנהיגה שלו והוא עובד כנהג משאית בשתי משמרות, על מנת לפרוע
3 את חובותיו ונקבע בגזר הדין, כי פסילת הרישיון בשלב זה, תחזיר את הגלגל לאחור ואין היא
4 מידתית. לחובתו 82 הרשעות תעבורה קודמות, בותק נהיגה של 24 שנים, הכוללות שתי הרשעות
5 בעבירה של נהיגה בפסילה והרשעות רבות בעבירות חמורות נוספות, 17 מתוכן עבירות בוצעו
6 לאחר פקיעת רישיונו. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש וקבע כי
7 מדובר בחריגה ממתחם העונש ההולם לעבירה של נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע תקופה של 5
8 שנים, אשר אינו מתחיל בפסילה על תנאי, אלא בפסילה בפועל לתקופה קצרה חרף פרעון
9 חובותיו וחידוש רישיונו ועל כן, הורה על פסילת רישיון הנהיגה של המערער לתקופה של 3
10 חודשים פחות יום והותיר את יתר חלקי גזר הדין על כנם.

11

12 34. ברע"פ 1973/13 אסד חסן נ' מדינת ישראל (נבו 24.3.2013) [החלטה אליה הפנתה המאשימה]
13 המבקש הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. מאז שפקע
14 רישיונו בשנת 2001, הורשע ב-14 עבירות שונות, חלקן מסוג ברירות משפט וחלקן הרשעות בגין
15 נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. נגזר על המבקש: 45 ימי מאסר בפועל, פסילה 24 חודשים, 5
16 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, פסילה על תנאי 4 חודשים למשך 3 שנים וקנס בסך 1,500
17 ₪. בית המשפט המחוזי העמיד את עונש הפסילה, על 12 חודשים והותיר את יתר חלקי גזר הדין
18 על כנם. בקשת רשות ערעור נדחתה.

19

20 35. בעפ"ת (מחוזי ב"ש) 10-11-31283 שמעון קדוש נ' מדינת ישראל (נבו 16.5.2011) [פסק דין
21 אליו הפנתה המאשימה] נדחה ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה על פיו נידון
22 המערער לארבעה חודשי מאסר בפועל, לתשעה חודשי מאסר על תנאי, לפסילת רישיון נהיגה
23 לצמיתות ולקנס בסך 1,000 ₪. המערער ריצה כבר את עונש המאסר וערעורו מופנה כנגד עונש
24 הפסילה לצמיתות. תסקיר שירות המבחן בעניינו של המערער שלילי. המערער כבן 68, נסיבות
25 חייו קשות ומצב בריאותו הקשה ועם זאת, הודה כי המשיך לנהוג חרף פסילה ארוכה שהוטלה
26 עליו למשך עשר שנים בשנת 94 ואין ברשותו רישיון נהיגה למעלה משני עשורים.

27

28 36. ברע"פ 9286/12 שלום דדון נ' מדינת ישראל (נבו 27.12.2012) [החלטה אליה הפנתה
29 המאשימה] המבקש הודה והורשע בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף במשך 9 שנים. למבקש
30 הרשעות קודמות רובן מסוג ברירת משפט, למעט 2 בעבירות מסוג זה. המבקש הוציא רישיון



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

- 1 נהיגה ותיקן את דרכיו. תסקיר שירות המבחן החיובי. בקשת רשות הערעור נדחתה. הוטל עליו
2 עונש של קנס בסך 1,000 ₪, פסילה 15 חודשים והפעלת פסילה מותנת 4 חודשים בחופף, פסילה
3 על תנאי 6 חודשים למשך 3 שנים, 3 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים וכן 180 שעות של"צ.
4 בית המשפט המחוזי דחה את הערעור ובקשת רשות ערעור נדחתה גם כן. יצוין כי שם לא עמד
5 כנגד המבקש מאסר על תנאי להפעלה והמקרה שלפנינו חמור בנסיבותיו.
- 6
- 7 37. רע"פ 7013/22 סאמי סייד נ' מדינת ישראל (נבו 27.10.2022) [החלטה אליה הפנה הסנגור]
8 המבקש הורשע על פי הודאתו ב-8 כתבי אישום בעבירות: נהיגה בזמן פסילה (3 עבירות), נהיגה
9 במהירות (2 עבירות), נהיגה ברכב שנאסר לשימוש, שימוש בטלפון בנסיעה (3 עבירות), נהיגה
10 ללא חגורת בטיחות, נהיגה ללא ביטוח. בית המשפט לתעבורה שקל לזכותו את הודאתו ואת
11 המצוקה הכלכלית הפוקדת את משפחתו המורחבת, מנגד, זקף לחובתו את עברו הפלילי ובפרט
12 עברו התעבורתי המכביד המונה 46 הרשעות קודמות ואת העובדה שהעבירות בוצעו בסמיכות
13 זמנים וגזר על המבקש עונש של: 8 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על
14 תנאי למשך 3 שנים, 3 שנים פסילה, למעט נהיגתו על טרקטור לצרכי עבודתו בלבד, בשעות
15 עבודתו ובשטח עבודה בלבד, 6 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך 6,000 ש"ח. בית
16 המשפט המחוזי דחה את ערעור המבקש ובקשת רשות ערעור נדחתה.
- 17
- 18 38. בפל"א 19-11-1993 מדינת ישראל נ' אבו שייך(עציר), ניתן ביום 19.5.20 (לא פורסם) [גזר דין
19 אליו הפנה הסנגור] הנאשם הורשע על פי הודאתו, בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בהיותו
20 בלתי מורשה-מעולם לא אחז ברישיון נהיגה ונהיגה ללא ביטוח. לחובתו עבר פלילי ו-24
21 הרשעות בתעבורה, ביניהן 4 הרשעות בנהיגה בזמן פסילה, 16 הרשעות של נהיגה בהיותו בלתי
22 מורשה, שכרות ועבירות נוספות, בגינן ריצה מאסרים. לנאשם. לחובתו מאסר על תנאי בר
23 הפעלה. בית המשפט התחשב בנסיבותיו האישיות והמשפחתיות המורכבות ולקח בחשבון את
24 העובדה שהנאשם נהג על טרקטור בפארק חירייה והיה היחיד באזור בעת הנהיגה וגזר על
25 המבקש 7 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו ומאסרו, הפעלת מאסר מותנה 4 חודשים
26 בחופף, 36 חודשי פסילה, מתוכם 30 חודשים ירוצו בחופף לכל פסילה אחרת ו-6 במצטבר, 12
27 חודשי מאסר מותנה למשך 3 שנים, 18 חודשי פסילה מותנית למשך 3 שנים.
- 28
- 29 39. פ"ל 23-12-4758 מדינת ישראל נ' אדם ערדאת – [גזר דין אליו הפנה הסנגור] נגד הנאשם צורפו
30 4 כתבי אישום בהם הורשע בנהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, אי ציות
31 להוראות שוטרים, רישיון רכב לא בתוקף ונהיגה ללא ביטוח. במקרה שם, בית המשפט לקח
32 בחשבון, בין היתר, את מצבו הרפואי הקשה של הנאשם ושל ילדיו. על הנאשם נגזרו 9 חודשי



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

מאסר שירוצו שעבודות שירות, פסילה של 36 חודשים ועונשים נלווים. במקרה שם לא היה
מאסר על תנאי להפעלה וגם עברו של הנאשם בתיק שלפני, חמור יותר.

40. עפ"ת (מחוזי חי') 52229-12-20 כפיר שריג נ' מדינת ישראל - לא ניתן היה לאתר במאגרים
המשפטיים ובנט המשפט.

41. ברע"פ 1211/12 אברהם ישראלי נ' מדינת ישראל (נבו 15.02.2012) - המבקש הורשע בעבירה
ראשונה של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון בתוקף ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח
בתוקף. לחובתו 86 הרשעות קודמות, נסיבותיו האישיות צוינו כחריגות- גרוש, מצוי בקשיים
כלכליים, נהג בפסילה לצורך הסעת ילדיו לטיפולים רפואיים, ונעדר עבר פלילי. בית המשפט
לתעבורה גזר על המבקש 8 חודשי מאסר בפועל, 24 חודשים של פסילה בפועל וכן 12 חודשים
מאסר על תנאי. יודגש כי במקרה זה עבירת הנהיגה בפסילה בוצעה בפעם הראשונה. נדחתה
בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בגדרו נדחה ערעור על גזר דינו של
בית המשפט לתעבורה.

42. בעפ"ת (מחוזי חי') 6597-09-15 מדינת ישראל נ' מוחמד עוקר (נבו 21.1.2016) - המשיב הודה
והורשע בריבוי עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנה ונהיגה
ללא ביטוח. למשיב עבר פלילי (23 הרשעות בעבירות רכוש, אלימות וסמים) ותעבורתי (16)
הרשעות לרבות נהיגה בפסילה). העבירות בוצעו זמן קצר לאחר שחרורו ממאסר עקב ביצוע
עבירות דומות. הוגש תסקיר שירות מבחן חיובי. בית משפט קמא הורה על הארכת עונש המאסר
המותנה בן 12 חודשים לשנתיים נוספות, פסילה 36 חודשים, צו מבחן לשנה וחצי, הפעלת
התחייבות 5,000 ₪ וחתימה על התחייבות של 10,000 ₪. בית המשפט המחוזי דחה את ערעור
המדינה, בכפוף להארכת תקופת צו המבחן לתקופה המרבית בחוק- 3 שנים, לצורך הגברת
סיכויי להשתקם. בית המשפט המחוזי קבע, כי עברו של המשיב והתמכרותו עד לפני 9 שנים
לסמים, מעידים על אורח חייו העברייני ועל כך שעונשי המאסר בפועל שהושתו עליו בעבר לא
הרתיעו אותו ובנוסף המשיב השתתף בקבוצה טיפולית והחל בקבוצה טיפולית נוספת, תוך שמאז
מתן גזר הדין הקודם, למעלה מחצי שנה, לא הסתבך שוב בעבירות פליליות או תעבורה, דבר
המלמד כי ההליך הטיפולי מותיר במשיב את חותמו ומסייע לו להשתקם ולפתוח דף חדש בחייו,
לפיכך, ראוי לאפשר לו למצות את הליך השיקום אליו נרתם. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי
קיים במקרה זה סיכוי של ממש שהמשיב ישתקם, דבר המשרת גם את אינטרס הציבור.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

43. בעפ"ת (מחוזי חיפה) 6950-03-20 עקל נ' מדינת ישראל מיום 13.5.20 המערער הורשע
בעבירות של נהיגה בזמן פסילה בפעם רביעית, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף וללא ביטוח. תלוי
ועומד נגד המערער מאסר מותנה בר הפעלה. על המערער נגזרו 8 חודשי מאסר בפועל, הפעלת
עונש מאסר מותנה בן 8 חודשים 4 בחופף ו-4 במצטבר, סה"כ 12 חודשי מאסר בפועל, פסילה
10 שנים לפי סעיף 40א במצטבר, ועונשים נילווים. ערעור הנאשם על הכרעת הדין וגזר הדין
נדחה.
44. ברע"פ 2516/23 פלוני נ' מדינת ישראל (נבו ביום 11.04.2023), נדחתה בקשת ערעור על חומרת
העונש שהוטל על המבקש בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, שימוש ברכב שנאסר בשימוש, נהיגה
כשרישיון הנהיגה פקע ונהיגה ברכב ללא ביטוח. בית המשפט העליון פסק כי העונש שהוטל על
המבקש אינו סוטה ממדיניות הענישה הנהוגה. הופעלו שני מאסרים מותנים, האחד למשך 5
חודשים והשני למשך 6 חודשים, במצטבר למאסר בפועל של 9 חודשים- כך שבסך הכל ירצה
המבקש 20 חודשי מאסר בפועל. המבקש נדון לפסילה בפועל ל- 10 שנים בחופף לכל הפסילות
האחרות. וכך נאמר בפסק הדין- "רבות נכתב על אודות החומרה המגולמת בעבירת נהיגה בזמן
פסילה - עבירה המסכנת את שלום הציבור כולו; תוך ביטוי זלזול מופגן בהוראות בית המשפט.
לא זו בלבד שמדובר בעבירה חמורה המחייבת כשלעצמה ענישה ביד קשה על מנת להעביר
מסר מרתיע, אלא שנסיבות ביצוע העבירה במקרה הקונקרטי חמורות ביותר, והמבקש הוכיח
כי לא ניתן להרחיקו מן הכביש אלא באמצעות ענישה הולמת ומרתיעה, כפי שקבע בימ"ש
המחוזי."
45. ברע"פ 7176/22 עלי זיד נ' מדינת ישראל (נבו 27.10.2022) המבקש הורשע בהתאם להודאתו
במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ברכב כשרישיון הנהיגה פקע מעל
חצי שנה ונהיגה ללא ביטוח. המבקש ביצע את העבירה כשהוא מרצה עבודות שירות בגין עבירה
דומה וקיים לחובתו מאסר מותנה בר הפעלה. לחובתו 23 עבירות קודמות לרבות 2 הרשעות של
נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים וגם נהיגה בפסילה. בשים לב לנסיבות ביצוע העבירה,
נסיבות חייו והעובדה שריצה כבר מאסר בעבודות שירות, בית המשפט לתעבורה הטיל על
הנאשם: 7 חודשי מאסר בפועל והפעלת המאסר המותנה מתוכו ארבעה חודשים במצטבר,
הפסקת יתרת עבודות השירות עת חודש מהיתרה ירוצה במצטבר ובסה"כ 12 חודשי מאסר
בפועל מאחורי סורג ובריח, בניכוי ימי מעצר. כן הוטל עליו, פסילה 36 חודשים והפעלה במצטבר
של פסילה מותנת כך שסה"כ ירצה 42 חודשי פסילה, קנס, מאסר על תנאי 6 חודשים לשלוש
שנים ופסילה מותנת 6 חודשים לשלוש שנים. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור תוך שקבע
כי חסד עשה בית משפט קמא עם המבקש, כי ניתן משקל רב למלוא נסיבותיו האישיות בקביעת



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

העונש וכי אי הפנייתו לקבלת תסקיר הינה מהטעם שלא הצביע על תחילתו או על היתכנותו של הליך שיקומי כלשהו. גם בית המשפט העליון דחה את הבר"ע.

46. ברע"פ 861/22 אלכסנדר בניאמינסון נ' מדינת ישראל (נבו 6.2.2022) – המבקש הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ברכב ללא ביטוח, ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מזה כ-10 שנים. לחובתו 8 הרשעות קודמות, בין היתר בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף ונהיגה בזמן פסילה. המבקש נהג ברכב בחלוף מספר שבועות בלבד לאחר שהורשע בגין אותה עבירה של נהיגה בזמן פסילה וכשלחובתו עונש מאסר מותנה בר הפעלה. המבקש ללא עבר פלילי, הודה בהזדמנות הראשונה, הביע חרטה ולקח אחריות. המלצת שירות המבחן להארכת עונש המאסר המותנה לצד הטלת צו של"צ. בית המשפט לתעבורה גזר עליו 5 חודשים מאסר בעבודות שירות והפעלת 4 חודשי מאסר מותנה בחופף, 6 חודשי מאסר על תנאי לשלוש שנים, פסילה 20 חודשים והפעלה בחופף 3 חודשים פסילה מותנת, 8 שנות פסילה על תנאי לשלוש שנים וקנס. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור בקובעו כי מסקנות שירות המבחן אינן חד משמעיות, שכן צוין בתסקיר במפורש שהסיכון להישנות עבירות דומות עדיין קיים ולא ניתן להסיק שהמבקש עבר שינוי מהותי בחשיבתו ובדפוסי התנהלותו. גם בית המשפט העליון דחה את הבר"ע בקובעו כי העונש מקל עם המבקש באופן ניכר.

47. ברע"פ 9171/16 מאג'ד כלבונה נ' מדינת ישראל (נבו 5.1.2017) המבקש הורשע, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה (10א), נהיגה בזמן פסילה, נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע מעל חצי שנה ונהיגה ללא ביטוח. בית המשפט לתעבורה אימץ את הענישה המוסכמת והשית עליו: 14 חודשי מאסר לריצוי בפועל והפעלת בחופף 12 חודשי מאסר מותנה, שירצה מיום מעצרו, הפסקת עבודות השירות אותן ריצה אותה עת וריצוי היתרה בחופף, 12 חודשי מאסר על תנאי תוך 3 שנים, פסילה 3 שנים, במצטבר לפסילה שמרצה כעת, 6 חודשי פסילה על תנאי תוך 3 שנים והתחייבות כספית. בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המבקש על כך שהעונש בהסדר סטה לחומרה ממדיניות הענישה הנוהגת בעבירות דומות וכן בית המשפט העליון דחה את הבר"ע של המבקש על טענתו כי יש למנות את תקופת הפסילה מתום ריצוי העונש המאסר.

48. בעפ"ת (מחוזי חי') 23-08-61668 מדינת ישראל נ' עמאר עיסא (נבו 29.1.2024) המשיב הודה והורשע בשני תיקים בעבירות הבאות: שני מקרים של נהיגה בזמן פסילה, שני מקרים של נהיגה כשרישיון פקע מעל שנתיים, שני מקרים של נהיגה ללא ביטוח ומקרה אחד של נהיגה בקלות ראש. לחובת המשיב 30 הרשעות תעבורה קודמות בעיקרן בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. המשיב נהג בפסילה פעמיים בטווח של 4 ימים, שעה שהוא פסול בשני תיקים שונים וכאשר



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

מאסרים מותנים מתנוססים מעל צווארו ועונשי מאסר קודמים לא הרגיעוהו. שירות המבחן המליץ על צו מבחן לשנה והפעלת מאסרים מותנים בעבודות שירות. מצבה הרפואי של אשתו קשה והיא נכה על כסא גלגלים בשיעור של 80%. בימ"ש קמא הטיל עליו חודשיים מאסר בפועל, הפעלת מאסר מותנה 7 חודשים במצטבר, הפעלת מאסר מותנה 9 חודשים בחופף, כך שסה"כ ירצה 9 חודשים (בניכוי 5 ימי מעצר) בעבודות שירות, 8 חודשים מאסר על תנאי למשך 3 שנים, פסילה 13 חודשים, הפעלת פסילה 5 חודשים במצטבר, הפעלת פסילה 6 חודשים במצטבר, כך שסה"כ 24 חודשי פסילה בפועל בניכוי 6 חודשי פסילה עד תום ההליכים, פסילה על תנאי של 6 חודשים ל- 3 שנים, צו מבחן למשך שנה וקנס. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור על קולת העונש והחמיר את עונש הפסילה כך שיעמוד על 18 חודשים, תוך הפעלת שני עונשי הפסילה במצטבר, כך שסה"כ יישא בפסילה של 29 חודשים בניכוי 6 חודשים, וכן החמיר את עונש המאסר בכך שהפעיל את שני המאסרים המותנים בחופף בינם לבין עצמם, ואת התוצאה 9 חודשים לריצוי במצטבר לעונש שהוטל, כך שסה"כ ירצה 11 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו. כמו כן צו המבחן בוטל ויתר רכיבי הענישה נותרו על כנם.

49. עפ"ת (מחוזי חי') 51225-08-23 אחמד עראבה נ' מדינת ישראל (נבו 18.1.2024) המערער הורשע על פי הודאתו בארבעה תיקים, בביצוע עבירות של נהיגה ללא רישיון (4 עבירות), נהיגה בזמן פסילה (2 עבירות) ונהיגה ללא ביטוח (2 עבירות). לחובתו 19 הרשעות קודמות, בעיקרן הרשעה קודמת בגין נהיגה בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה תקף, כאשר עונש של מאסר מותנה ריחף מעל ראשו. המערער גרוש ואב יחידני ל- 4 ילדים. נגזר עליו 3 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריא, הופעל מאסר מותנה 6 חודשים במצטבר, כך שירצה 9 חודשים, 8 חודשי מאסר על תנאי, פסילה 18 חודשים, פסילה על תנאי 6 חודשים וקנס. ערעור כנגד חומרת העונש בבית המשפט המחוזי נדחה, נקבע כי בהתאם לדו"ח הסוציאלי שהוצג לא קיימת סכנה להוצאת הילדים למשפחת אומנה, ובפרט כאשר בבית יש ילדים בגירים ושילוב המשפחה בתכנית סיוע למשפחות נזקקות, לא ייקטע בשל המאסר.

50. בפל"א (תעבורה ב"ש) 1195-03-24 מדינת ישראל נ' יהודה מנשה (נבו 31.7.2024) הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות בניגוד לסעיפים 67 + 10(א) + 2 בפקודת התעבורה, כפי שבעניינו. אין לחובת הנאשם עבר פלילי, לחובתו 11 עבירות תעבורה שונות ומאסר מותנה חב הפעלה מעל ראשו. נקבע כי לנאשם עבר תעבורתי מכביד והוא מחייב ענישה מעבר לחלקו הנמוך של מתחם העונש ההולם שכן נהיגתו כבלתי מורשה היא החמישית במספר, למרות שנהיגתו בזמן פסילה היא הראשונה. בהיעדר שיקולי שיקום משמעותיים, נגזר עליו בסה"כ 9 חודשי מאסר בפועל לריצוי מאחורי סורג ובריא בקיזוז ימי מעצרו (בתוכו 6 חודשי מאסר והפעלת 6 חודשי מאסר מותנה לריצוי 3 חודשים בחופף ו-3 חודשים במצטבר), בסה"כ 27 חודשי פסילה



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

- 1 בפועל (בתוכה פסילה 24 חודשים והפעלת 6 חודשי פסילה מותנת 3 חודשים בחופף ו- 3 חודשים
2 במצטבר), פסילה מותנת 12 חודשים למשך 3 שנים וכן 8 חודשי מאסר מותנה תוך 3 שנים. גם
3 במקרה זה, זו עבירה ראשונה של נהיגה בפסילה, אולם להבדיל מעניינו, עונש המאסר המותנה
4 הינו חב הפעלה ולא בר הפעלה.
5
- 6 51. בפל"א (תעבורה עכו) 3067-07-22 מדינת ישראל נ' עבדאללה ח'טיב (נבו 25.2.2024) הנאשם
7 הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע מעל
8 שנתיים, נהיגה ללא חגורת בטיחות וללא ביטוח. הנאשם נעדר עבר פלילי ולחובתו 16 הרשעות,
9 כולל עבירה של נהיגה בפסילה וארבע עבירות קודמות של נהיגה בפקיעה. לנאשם מאסר מותנה
10 ופסילה מותנית ניתנים להפעלה. נסיבותיו האישיות המורכבות. תסקיר שירות המבחן ביחס
11 לנאשם ממליץ על ענישה שיקומית ועל הארכת המאסר המותנה. משיקולי שיקום נגזר עליו 150
12 של"צ, צו מבחן לשנה, הארכת המאסר המותנה מ- 7 חודשים לתקופה של שנתיים נוספות,
13 פסילה בת 26 חודשים, הפעלת פסילה מותנית של 6 חודשים בחופף, פסילה מותנית בת 10
14 חודשים ל-3 שנים, התחייבות כספית וקנס.
- 15
- 16 52. בפל"א (תעבורה עכו) 931-12-21 מדינת ישראל נ' הישאם קובטי (נבו 26.5.2024) הנאשם
17 הורשע על פי הודאתו בחמישה תיקים שצורפו בשתי עבירות של נהיגה בזמן פסילה, 5 עבירות
18 של נהיגה בפקיעת רישיון נהיגה מעל שנתיים, נהיגה בפקיעת רישיון רכב מעל שנה ו-5 עבירות
19 של נהיגה ללא ביטוח. לחובתו 38 הרשעות כולל עבירות חוזרות של נהיגה בפקיעה. הוגשו 3
20 תסקירי שירות מבחן והומלץ על ענישה שיקומית, שכן הנאשם שולב בקבוצה ייעודית בתעבורה
21 בהצלחה, עשה מאמצים לחפש עבודה התואמת את מצבו הבריאותי, הסדיר חובותיו ברשות
22 האכיפה והגבייה, לא נפתחו נגדו תיקים חדשים והשקיע מאמצים להוצאת רישיון נהיגה.
23 משיקולי שיקום בית המשפט סטה ממתחם הענישה שקבע והשית עליו צו של 200 של"צ, צו
24 מבחן לשנה, 8 חודשי מאסר מותנה לשלוש שנים, פסילה 28 חודשים, הפעלת פסילה מותנית 6
25 חודשים בחופף, פסילה מותנת 7 חודשים למשך 3 שנים, קנס והתחייבות כספית.
- 26
- 27 53. בפל"א (תעבורה עכו) 10195-01-21 מדינת ישראל נ' זיאד מוסטפא (נבו 18.1.2024) הנאשם
28 הורשע על פי הודאתו ב-3 תיקים שצורפו הכוללים שתי עבירות של נהיגה בזמן פסילה, 3 עבירות
29 של רישיון נהיגה שפקע מעל שנתיים ושתי עבירות של נהיגה ללא ביטוח. הנאשם נעדר עבר פלילי
30 ולחובתו 16 הרשעות קודמות, בהן 2 עבירות בנהיגה בפקיעה מעל שנתיים. נסיבות חייו של
31 הנאשם מורכבות, תסקיר שירות המבחן חיובי והמליץ על ענישה בעלת אופי שיקומי. רישיונו
32 נשלל עקב חובות, אך הצליח לשלם ולהסדיר חובותיו והסיר את המחלל והוציא רישיון נהיגה.
33 בית המשפט גזר עליו 200 של"צ, צו מבחן לשנה, 8 חודשי מאסר על תנאי 3 שנים, פסילה של



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

שנתיים, הפעלת פסילה מותנית 3 חודשים פסילה מותנית בת 7 חודשים למשך 3 שנים, קנס
והתחייבות כספית.

54. בפ"ל (תעבורה עכו) 2530-09-20 מדינת ישראל נ' עלאלדין אברהמים (נבו 25.7.2022) הנאשם
הורשע על פי הודאתו, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, ברכב משא, לגביו חלה חובת זהירות
מוגברת, נהיגה בפקיעה מעל שנתיים וללא ביטוח. לחובתו 22 הרשעות קודמות לרבות בעבירות
דומות נוספות כשזו הפעם השנייה שנהג בפסילה. עונש של מאסר מותנה מרחף מעל ראש.
תסקיר שירות המבחן חיובי בעיקרו, וממליץ על ענישה בעלת אופק שיקומי. הנאשם החל
להשתלב בקבוצה טיפולית למניעת רצדיביזם. בשל שיקולי שיקום, בית המשפט גזר עליו:
הארכת המאסר המותנה בן 12 חודשים למשך שנתיים נוספות, 250 של"צ, פסילה בת 3 שנים,
הפעלת פסילה מותנית בת 5 חודשים בחופף, פסילה מותנית 6 חודשים למשך 3 שנים, קנס,
התחייבות כספית וצו מבחן למשך שנה.

55. בפ"ל (תעבורה ב"ש) 4435-03-11 מדינת ישראל נ' שגיב אליאס (נבו 04.04.2012) הנאשם
הורשע בגין עבירות נהיגה בפסילה ונהיגה ללא רישיון נהיגה, כנגדו עומדים שני מאסרים על
תנאי ברי הפעלה. הוגש תסקיר שירות המבחן הממליץ שלא להטיל על הנאשם מאסר בפועל כי
הנאשם עבר תהליך שיקומי ארוך ומוצלח. נגזרה על הנאשם פסילה של 4 שנים, חידוש שני עונשי
מאסר, צו מבחן, של"צ של 180 שעות, פסילה על תנאי, התחייבות כספית בסך 15,000 ₪.

56. בפל"א 2171-10-22 טאלב בדארנה נגד מדינת ישראל, ניתן ביום 19.10.22 (לא פורסם) -
הנאשם הודה והורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה בפעם השלישית ונהיגה ברכב ללא ביטוח,
זאת בזמן ביצוע עונש עבודות שירות וחזרה על אותן עבירות תוך זמן קצר. לחובת הנאשם 36
הרשעות קודמות והוגש בעניינו תסקיר שירות מבחן שלילי. גזרתי על הנאשם מאסר בפועל
לתקופה של 10 חודשים, הפעלת המאסר על תנאי של 10 חודשים, כאשר 4 חודשים ממנו ירצו
באופן מצטבר ו-6 חודשים באופן חופף. סה"כ מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים, בתוספת
84 יום מיתרת עונש המאסר בעבודת שירות עקב הפקעתו. עוד גזרתי על הנאשם, פסילה בפועל
של 42 חודשים תוך הפעלת פסילה מותנית, מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים למשך 3
שנים, פסילה על תנאי לתקופה של 4 חודשים למשך 3 שנים, קנס בסך 3000 ₪ והתחייבות בסך
5000 ₪ למשך 3 שנים.

57. בפל"א 6655-08-22 עדנאן אבו אלהיג'א נגד מדינת ישראל, ניתן ביום 30.11.22 (לא פורסם) -
הנאשם הודה והורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה בפעם השלישית תוך זמן קצר, רישיון



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

- 1 נהיגה פג תוקף מעל לשנתיים ונהיגה ללא ביטוח. לחובת הנאשם 133 הרשעות קודמות. הוגש
2 תסקיר על מצבו של הנאשם בתיק מקביל שהתנהל בבית משפט השלום בנצרת ת"פ 69156-05-
3 19. מצבו הרפואי של הנאשם רעוע, חולה בסרטן ריאות, בעיות אורולוגיות כתוצאה מסכרת,
4 בעיות זיכרון וזקוק לסיוע בפעולות היומיומיות ובניידות. בנוסף מצבו הכלכלי של הנאשם קשה
5 והוא מתפרנס מקצבת ביטוח לאומי. גזרתי על הנאשם, מאסר בפועל לתקופה של חודש (והפעלת
6 מאסר לתקופה של חודש באופן חופף), חודשיים מאסר על תנאי למשך שנתיים, פסילה בפועל
7 לתקופה של 4 שנים והפעלת פסילה מותנית לתקופה של 12 חודשים במצטבר, בסה"כ פסילה
8 בפועל ל-5 שנים, פסילה על תנאי לתקופה של 12 חודשים למשך 3 שנים, קנס והפעלת התחייבות
9 מתיק מספר 69156-05-19. במקרה שם היו נסיבות רפואיות ואישיות מיוחדות.
- 10
11 58. בפ"ל 23-02-9391 מהראן טאהא נגד מדינת ישראל, ניתן ביום 28.1.24 (לא פורסם) – הנאשם
12 הודה והורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה בפעם השלישית, נהיגה ללא ביטוח בתוקף. לחובת
13 הנאשם 19 הרשעות קודמות. במסגרת נסיבותיו האישיות אשתו חולה אולם הוגש בעניינו
14 תסקיר שירות מבחן שלילי אשר לא המליץ להעביר את הנאשם לבית משפט קהילתי. גזרתי על
15 הנאשם מאסר בפועל 18 חודשים (תוך הפעלת מאסר מותנה מתיק קודם של 6 חודשים במצטבר
16 וחודשיים בחופף), מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים למשך 3 שנים, פסילה לתקופה של 5
17 שנים וחצי (תוך הפעלת 6 חודשי פסילה מותנית במצטבר), פסילה על תנאי לתקופה של 12
18 חודשים למשך 3 שנים, קנס בסך 3000 ₪. הוגש ערעור על חומרת העונש לבית המשפט המחוזי
19 בעפ"ת 24-04-2065 וניתן פסק דין ביום 13.5.24 (לא פורסם), במסגרתו הערעור התקבל חלקית
20 כך שהמאסר על תנאי שהופעל הופחת ל- 5 חודשים במצטבר ו- 3 חודשים בחופף ובסה"כ ירצה
21 המערער 17 חודשי מאסר בפועל במקום 18 חודשים, תוך שיתר רכיבי הענישה נשארו על כנם,
22 זאת בשים לב להליך השיקומי החיובי אותו עובר הנאשם בין כתלי הכלא.
- 23
24 59. בפ"ל 22-08-8188 מדינת ישראל נ' זעיר, ניתן ביום 3.1.24 (לא פורסם) הנאשם הורשע, על
25 סמך הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ברכב ללא ביטוח ואי ציות להוראות
26 שוטרים. לחובתו 9 הרשעות קודמות לרבות בעבירות של נהיגה בזמן פסילה (פעמיים), ללא
27 רישיון נהיגה ובקלות ראש, אור אדום, מהירות גבוהה, רכב שנתינה עליו הודעת אי שימוש ואי
28 ציות לאות שוטר. הנאשם כבר ריצה בעבר חודש מאסר בפועל וחודש בעבודות שירות. עונש של
29 מאסר על תנאי מרחף מעל ראשו. גזרתי על הנאשם: 5 חודשי מאסר בפועל, הפעלת מאסר על
30 תנאי 4 חודשים במצטבר (סה"כ 9 חודשי מאסר יבוצעו בעבודות שירות), 8 חודשים מאסר על
31 תנאי למשך 3 שנים, פסילה 5 שנים והפעלת פסילה מותנת 3 חודשים בחופף (סה"כ 5 שנות
32 פסילה) פסילה 12 חודשים על תנאי למשך שלוש שנים וקנס.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

- 1
- 2 60. בעפ"ת 24-01-62456 סובח נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 19.2.24 (לא פורסם) נדחה ערעור על
- 3 ידי בית המשפט המחוזי על החלטתי בפל"א 23-02-7775, במסגרתה הורשע המערער על פי
- 4 הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה כאשר רישיון הנהיגה פקע ונהיגה ללא ביטוח.
- 5 לחובתו 4 הרשעות קודמות וזו עבירה שלישית של המערער בנהיגה בזמן פסילה. שירות המבחן
- 6 קבע כי אינו מתאים לבית משפט קהילתי. גזרתי על המערער עונש מאסר בפועל ל-18 חודשים
- 7 (תוך הפעלת מאסר מותנה 4 חודשים בחופף 6 במצטבר), מאסר על תנאי ל-12 חודשים למשך
- 8 3 שנים, פסילה בפועל למשך 5 שנים (תוך הפעלת פסילה מותנית 10 חודשים מתיק קודם בחופף),
- 9 פסילה על תנאי ל-12 חודשים למשך 3 שנים, קנס והפעלת התחייבות. בית המשפט המחוזי קבע
- 10 כי בנסיבות הקלתי עם המערער כאשר קבעתי כי 4 חודשים מתוך התנאי יופעלו באופן חופף
- 11 ואילו היתרה באופן מצטבר. הערעור נדחה.
- 12
- 13 61. בתת"ע 22-07-10480 מדינת ישראל נ' זועבי ניתן ביום 11.4.24 (לא פורסם) הנאשם הורשע על
- 14 פי הודאתו בשני מקרים של עבירה של נהיגה ברכב כאשר תוקף רישיון הנהיגה שלו פקע מעל
- 15 שנתיים ועבירה אחת ללא ביטוח. לחובתו 20 הרשעות קודמות וזו הרשעתו השלישית והרביעית
- 16 באותה עבירה של פקיעת רישיון נהיגה. הנאשם לא הסיר את המחדל ושירות המבחן לא בא
- 17 בהמלצה טיפולית. גזרתי על הנאשם 4 חודשים מאסר בעבודת שירות (תוך הפעלת 3 חודשי
- 18 מאסר מותנה באופן חופף), מאסר על תנאי 6 חודשי לשלוש שנים, פסילה 15 חודשים והפעלת
- 19 3 חודשי פסילה על תנאי במצטבר, פסילה על תנאי של 12 חודשים לשלוש שנים, קנס והתחייבות
- 20 כספית. במקרה שם, גזרתי על הנאשם עונש מאסר בגין הרשעותיו החוזרות בעבירה חמורה של
- 21 פקיעת רישיון נהיגה מעל 5 שנים. במקרה שלפני מדובר בפקיעה ארוכה יותר, הרשעות רבות
- 22 יותר של עבירה דומה ובנוסף גם עבירות של נהיגה בזמן פסילה.
- 23
- 24 62. בתתע"א 23-05-12571 מדינת ישראל נ' פאעור, ניתן ביום 9.12.24 (לא פורסם) - הנאשם
- 25 הורשע על סמך הודאתו בעבירות המיוחדות לו בשני כתבי אישום, בנהיגה בזמן פסילה (2)
- 26 מקרים בהפרש של חודשיים), נהיגה ללא ביטוח (2 מקרים) ומקרה של פקיעת רישיון נהיגה מעל
- 27 6 חודשים. תסקיר שירות המבחן בענייניו חיובי עם המלצה להארכת המאסר המותנה וצו מבחן.
- 28 הנאשם ללא עבר פלילי ולחובתו 7 הרשעות קודמות, כולל נהיגה תחת השפעת סמים משכרים.
- 29 עונש של מאסר על תנאי חב הפעלה מרחף מעל ראשו. גזרתי על הנאשם : 5 חודשי מאסר בפועל,
- 30 הפעלת מאסר מותנה 4 חודשים במצטבר (סה"כ 9 חודשים מאסר), 10 חודשים מאסר מותנה
- 31 ל- 3 שנים, פסילה 24 חודשים בניכוי הפסילה שריצה במסגרת ההליך, הפעלת פסילה מותנת 5
- 32 חודשים (סה"כ 24 חודשי פסילה), פסילה מותנת 12 חודשים למשך 3 שנים, קנס, חילוט רכבו



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

1 וצו מבחן של 6 חודשים. במקרה זה נגזר דין אחד לשני המקרים של הנהיגה בפסילה יחד.
2 במקרה שלפנינו תסקיר שירות המבחן שלילי.

3

4 63. בפ"ל 23-08-4091 מדינת ישראל נ' קבאני, ניתן ביום 20.1.25 (לא פורסם) הנאשם הורשע על
5 פי הודאתו נהיגה בזמן פסילה (פעם שנייה), נהיגה כאשר רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים ונהיגה
6 ללא ביטוח. לחובתו הרשעה פלילית אחת ו-22 הרשעות תעבורה קודמות, לרבות
7 בעבירות חמורות של נהיגה בפסילה ונהיגה כשרישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים בגין ריצה
8 מאסר בעבודות שירות והוטל עליו מאסר מותנה בר הפעלה. תסקיר שירות המבחן שלילי.
9 המחדל לא הוסר, אך התחשבתי בכך שהנאשם השתלב בקורסים של נהיגה מונעת. גזרתי על
10 הנאשם: מאסר בפועל 4 חודשים שירוצה בעבודות שירות, הפעלת מאסר על תנאי בן 3 חודשים-
11 חודשיים במצטבר וחודשיים בחופף (סה"כ ריצה 6 חודשי מאסר בעבודות שירות), 10 חודשים
12 מאסר על תנאי למשך 3 שנים, פסילה 24 חודשים, הפעלת פסילה מותנת של 3 חודשים במצטבר
13 (סה"כ 27 חודשי פסילה בפועל), פסילה 12 חודשים על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך 2,000 ₪.

14

15 64. בפל"א 23-02-6074 מדינת ישראל נ' עתאבא, ניתן ביום 5.2.25 (לא פורסם) הנאשם הורשע על
16 סמך הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בזמן שרישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים
17 ונהיגה ברכב ללא ביטוח. בן 28 נוהג משנת 2017, לחובתו עבר פלילי הכולל 3 הרשעות ו-13
18 הרשעות תעבורה קודמות, 2 מתוכן בעבירת נהיגה בפסילה עם עבירות נלוות. לחובתו מאסר על
19 תנאי. תסקיר שירות מבחן שלילי אשר לא המליץ להעביר את הנאשם לבית משפט קהילתי.
20 גזרתי על הנאשם: מאסר בפועל 9 חודשים מאחורי סורג ובריח, הפעלת מאסר על תנאי בן 9
21 חודשים במצטבר (סה"כ 18 חודשי מאסר בפועל), מאסר על תנאי 12 חודשים למשך 3 שנים,
22 פסילה 5 שנים, הפעלת פסילה מותנת 24 חודשים במצטבר (סה"כ 6 שנות פסילה, החל ממועד
23 שחרורו), פסילה 12 חודשים על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך 2,000 ₪.

24

25 65. בפ"ל 24-11-4112 מדינת ישראל נגד מוחמד אסדי (לא פורסם, מיום 4.3.25), לנאשם שם עבר
26 עשיר, בין היתר הורשע 10 פעמים בנהיגה כשרישיונו פקע ופעמיים בנהיגה בזמן פסילה. גזרתי
27 על הנאשם 15 חודשי מאסר, תוך הפעלת מאסר על תנאי, פסילה של 3.5 שנים תוך הפעלת פסילה
28 על תנאי וכן עונשים נילווים.

29



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

66. במקרה שלפני מדובר בנאשם הנוהג משנת 2002 ולחובתו 25 הרשעות קודמות, מתוכן הרשעות חמורות, בעבירות חוזרות של בנהיגה בזמן פסילה (2 הרשעות), פקיעת רישיון נהיגה (7 הרשעות), פקיעת רישיון רכב (4 הרשעות); וכן בביצוע עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג רכב, חציית שטח הפרדה ועקיפה כשהדרך לא פנויה. בגין הרשעתו האחרונה מיום 14.11.21, שכללה צירופו של תיק נוסף, הוטל על הנאשם, בין היתר, מאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים ופסילה על תנאי לתקופה של 8 חודשים. זאת ועוד, הרשעתו האחרונה ניתנה כארבעה חודשים בלבד לאחר הרשעה קודמת בגין אותן עבירות ובמהלך ריצוי עבודות שירות, אשר הופקעו לריצוי מאחורי סורג ובריה חלקו בחופף וחלקו במצטבר. עוד בין הרשעותיו של הנאשם ביצוע עבירות קנס של עקיפה מימין, קיפוח זכות השימוש בדרך, אי ציות לתמרור, אור אדום ועוד.

67. זאת ועוד, מעיון בגזר הדין שניתן כנגד הנאשם ביום 14.11.21 בבית משפט השלום לתעבורה בעכו בתיק פל"א 3037-11-21, במסגרת ההליך שם בית המשפט, התחשב בנאשם שעה שאימץ את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים ואישר צירופו של תיק נוסף ואף הורה על הפעלת המאסר המותנה והפסילה המותנת בחופף לעונשים שהשית עליו וכן ריצוי חלקו של הפקעת עונש המאסר בעבודות שירות בחופף. למרות ההזדמנות שניתנה אז לנאשם, הנאשם לא הורתע מעונש זה ומהתחשבותו הרבה של בית המשפט, זאת כחודשיים בלבד לאחר מתן גזר הדין, באופן המעיד על התנהלותו, המסוכנות הגבוהה הנובעת ממנו והזלזול הבוטה אשר מפגין כלפי רשויות החוק. הנאשם כיום מבקש להתחשב בהבנת מעשיו ובנכונותו להשתלב בטיפול בתחום התעבורה במטרה להימנע מביצוע עבירות דומות בעתיד, אולם בתקופה שמאז מתן גזר הדין, לא רק שהנאשם לא השכיל לנצלה לטובת הסרת המחדל וחדוש רישיון הנהיגה שלו, אלא אף חזר ושב על העבירות החמורות והמסוכנות בהן הורשע פעם אחר פעם ובמעשיו אלה, איבד את אמון בית המשפט ורשויות החוק ואין לו אלא להלין על עצמו במקרה זה.

68. מדובר בנאשם רצידיביסט, שאינו נרתע מהרשעותיו הקודמות ואף לא מהעונשים שהוטלו עליו, שעה שמבצע את אותן עבירות חמורות של נהיגה בפסילה בפעם השלישית ונוהג כשרישיון הנהיגה פקע לפני 14 שנים, זאת בפעם השמינית, כאשר מאסר מותנה בר הפעלה מרחף מעל ראשו! הנאשם לא פעל כלל ועיקר להסרת המחדל ולא נטען דבר בעניין זה. על כן מדובר בנאשם המזלזל בהחלטות בית המשפט ורשויות החוק ואשר במעשיו החמורים מסכן במודע את המשתמשים בדרך ואת עצמו, עת דומה כי אין מנוס מהטלת ענישה משמעותית ומרתיעה.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

69. גם שירות המבחן לא התרשם מהנאשם לחיוב ואף המליץ להפעיל את המאסר המותנה. מתסקיר שירות המבחן עולה כי קיים סיכון גבוה להישנות התנהגות פורצת חוק בעתיד אצל הנאשם, כי התנהלותו מתאפיינת באימפולסיביות ומניפולטיביות, תוך נטייה למיקוד שליטה חיצוני וקושי להתחבר לחומרת מעשיו ולא ביטא כל נזקקות טיפולית וכי הנאשם בעל דפוסים מרמתיים בולטים, הבאים לידי ביטוי הן מעיון בגיליון רישומו הפלילי והן בהתנהלותו מול שירות המבחן לאורך האבחון. הנאשם נמצא כמי שביטא עמדות מקלות ראש ביחס לשמירה על החוק באופן כללי ועל חוקי התעבורה באופן ספציפי ושירות המבחן התרשם, מהיעדר כנות ואותנטיות אצל הנאשם בתיאורו את אירוע העבירה. זאת ועוד, כעולה מתסקירו הנוסף, שירות המבחן לא התרשם מהתאמת הנאשם למסלול בית משפט קהילתי על ידי מעורבות אינטנסיבית, שכן שירות המבחן לא זיהה בעיות רקע וצרכים אקוטיים שעומדים בבסיס העבירות ומהווים סיבה ישירה להסתבכות הנאשם. שירות המבחן סבור כי מדובר באדם רציונליסט, בעל עיוותי חשיבה בכל הנוגע לדפוסי הנהיגה שלו, אימפולסיבי ופועל ללא שיקול דעת מותאם, דבר המתבטא בחזרתיות בביצוע עבירות תעבורה וכי לנאשם, קשיים לבחון באופן מעמיק וביקורתי את דפוסי התנהגותו אשר עומדים ברקע לעבירות הנוכחיות ומודעות נמוכה באשר לסיכון והבעייתיות אשר עומדים ברקע.
70. לא מצאתי כי יש מקום להפנות את הנאשם פעם נוספת לשירות המבחן לקבלת תסקיר משלים בעניינו. שירות המבחן נפגש עם הנאשם פעמיים במסגרת הליך זה, תסקיר אחרון הינו מחודש 08/24 בלבד והנאשם אף מוכר לשירות המבחן עוד מהליכיו הקודמים במסגרת חקירות שערכו לו בשנת 2018 ובשנת 2020, אשר גם בהן, התרשמות שירות המבחן הייתה כהתרשמותו בהליך זה. לפיכך לא ניראה כי פניו של הנאשם לשיקום.
71. הסנגור הפנה לכך כי יש מקום לשלוח את הנאשם לקבלת תסקיר משלים זאת עקב אי הבנתו את השפה העברית היטב. מעיון בפרוטוקולים נשוא תיק זה לא ראיתי כי טענה זו עלתה לאחר קבלת התסקיר הראשון וטרם העברת הנאשם לקבלת תסקיר התאמה. אם אכן מדובר במי שאינו מבין את השפה העברית היטב, לא ברור מדוע מראש לא צויין הדבר וגם לאחר קבלת התסקיר וקודם לשליחת הנאשם לקבלת תסקיר ההתאמה, לא צויין הדבר. מעיון בתסקירי שירות המבחן לא מצאתי כי ניתן ללמוד על חוסר הבנה של הנאשם את השפה כך שאין זו סיבה לשלחו לקבלת תסקיר משלים. עוד יובהר כי גם אם נפלה טעות ביחס לשנות הלימוד של הנאשם או המב"דים המתנהלים כנגדו, נתונים אלו לא עמדו לנגד עייני בעת גזירת דינו של הנאשם. גם לגבי הטענה כי התסקיר ניתן לפני זמן רב, אין בה כדי לשלחו לתסקיר משלים. ראשית, תסקיר ההתאמה לבית המשפט הקהילתי הינו תסקיר עדכני ואין בו כל חדש מאז התסקיר הקודם מבחינת אפשרות השיקום ונתוניו של הנאשם. שנית, חלוף הזמן עצמו אינו מהווה סיבה לקבלת תסקיר משלים כאשר הנאשם בעצמו לא פרט כיצד יש בחלוף הזמן ללמד על אפיק שיקומי, שלא



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

היה קודם. התנהלות הנאשם בהליך שלפני, למשל אי התייצבותו לדיונים, יכולה ללמד ההיפך-
כי הנאשם לא שינה את אורחות חייו וגישתו לרשויות החוק.

72. לקולא לקחתי בחשבון את הודאתו של הנאשם בעובדות כתב האישום וכפי שנטען בטיעונים
לעונש מטעמו, את רצונו לשיקום והשינוי בעמדותיו. כמו כן לקחת בחשבון את מצבו הכלכלי.

73. המאשימה עתרה להחלת סעיף 40א לפקודת התעבורה במקרה שלפנינו.

74. סעיף 40א לפקודת התעבורה קובע פסילה בשל הרשעות חוזרות:

"(א) (1) הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיפים 62(3), 64, 64א, 65(א)(2) או (3)
או 67, או על עבירה לפי סעיף 301ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977, תוך שימוש
ברכב, ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים
על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או
מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מעשר שנים;"

(ב) ...

(ג) בית המשפט רשאי –

(1) בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופות
קצרות יותר מהתקופות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ובלבד
ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור;
(2) לקבוע כי פסילה שנקבעה לפי סעיף אחר לפקודה זו תהיה חופפת
לפסילה לפי סעיף זה.

...

(ד) לעניין סעיף זה, יראו מספר עבירות באירוע אחר, כעבירה אחת. "

75. סעיף 40א לפקודת התעבורה קובע פסילה של 10 שנים בשל הרשעות חוזרות. המחוקק ראה
לנכון להרחיק מהכביש למשך שנים ארוכות נהגים המועדים לעבירות התעבורה החמורות
הבאות: נהיגה בשכרות, גרם מוות בתאונה קטלנית, הפקרה לאחר פגיעה, אי עצירה לפני
מחסום רכבת או מפני רכבת מתקרבת, נהיגה בזמן פסילה והמתה בקלות דעת. בית המשפט
רשאי להורות על פסילה פחותה מעשר שנים בהתקיים שני תנאים מצטברים, הראשון, קיום
נסיבות מיוחדות שיפורשו בפסק הדין והשני, כאשר שוכנע בית המשפט כי אין בהמשך נהיגתו
של הנאשם משום סכנה לציבור.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 22-08-3943 מדינת ישראל נ' כיואן

76. בהלכה הפסוקה ברע"פ 5062/20 מדינת ישראל נ' ג'ומעה עודה (נבו 27.4.2021), מפי כב' השופט אלרון, נקבע בדעת רוב כי העונש הקבוע בסעיף 40א(א)(1) חל רק כאשר ב-10 השנים שקדמו לביצוע העבירה השלישית ניתנו בעניינו של הנאשם שני גזרי דין נפרדים בגין עבירות קודמות בהן הורשע המנויות בסעיף. עוד נפסק על ידי כבוד השופט אלרון, כדלקמן:
- "המחוקק קבע אפוא הסדר שיש בו כדי לצמצם את שיקול הדעת המסור לבית המשפט בבואו לגזור עונש בגין עבירות תעבורה חמורות, כאשר הרשעותיו הקודמות של הנאשם מלמדות על מועדותו לעבור עבירות דומות נוספות, תוך סיכון חיי אדם. כל זאת, במטרה "להפסיק את התופעה שאחרי שקורית תאונה חמורה מגלים שלאותו נהג היו עשרות הרשעות, ביניהן בעברות תנועה חמורות" (פרוטוקול ישיבה מס' 321 של ועדת הכלכלה, הכנסת ה-17, 2 (18.7.2007)). מכך שהמחוקק קשר בין מועדותו של נאשם ובין מספר ההרשעות שנצברו לחובתו – להבדיל ממספר העבירות שבגינן הורשע – ניתן להסיק כי העונש הקבוע בסעיף 40א לפקודת התעבורה נועד לשקף את העמדה שלפיה קיים פסול מיוחד בכך שאותו אדם לא נרתע מלהמשיך ולבצע עבירות תעבורה חמורות אף לאחר שנגזר דינו. הטעם לגישה זו נעוץ בהשקפה כי קיים פסול חברתי בהתנהגותו של אדם אשר ממשיך לבצע עבירות גם לאחר שנגזר דינו בגין עבירות קודמות. התנהגות מעין זו מעידה על "אנטי-חברתיות" חמורה יותר מאשר במקרים שבהם אדם ביצע מספר עבירות טרם הספיק להיענש על כך, שכן חזרתו על ביצוע העבירות, גם לאחר שנגזר דינו, ממחישה כי לא היה בעונשים הרגילים הקבועים בחוק כדי להרתיעו ולמנוע ממנו לשוב לסורו (ראו למשל ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין כרך ג, 296–297 (1992); וראו גם ע"פ 4517/04 מסראווה נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(6) 119 (2005))."
77. בפס"ד המנחה של כבוד השופטת גילת שלו בעפ"ת (מחוזי ב"ש) 38134-03-23 מדינת ישראל נ' טאלב אבו מדיגם (נבו 25.7.2024) נקבע כי הדרישה לשלוש הרשעות חוזרות בתוך 10 שנים, על פי לשון החוק, הינה באחת מן העבירות החמורות המנויות בסעיף 40א(א)(1) ולא רק באותה עבירה.
78. במקרה שלפני, זוהי הרשעתו השלישית של הנאשם בגין ביצוע עבירה של נהיגה בפסילה בתוך חמש שנים, לצורך דרישת סעיף 40א, ולא מצאתי כי במקרה זה התקיימו נסיבות מיוחדות בגין יש להורות על פסילה מופחתת מזו הקבועה בחוק, כמו גם שלא שוכנעתי כי אין בהמשך נהיגתו של הנאשם משום סכנה לציבור כפי שפורט לעיל. יוזכר שוב כי עבירותיו של הנאשם בשנים האחרונות היו תוך פרק זמן קצר ממועד מתן גזרי הדין כנגדו, כך שבהחלט הינו מהווה סכנה לציבור.



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

79. לאור האמור לעיל אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

* אני דנה את הנאשם ל-9 חודשי מאסר בפועל, מאחורי סורג וברית.

• אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי למשך 8 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק 3037-11-21 ביום 14.11.21 בבית המשפט לתעבורה בעכו וזאת כך ש-4 חודשים ירוצו במצטבר ו-4 חודשים בחופף.

סה"כ ירצה הנאשם תקופת מאסר של 13 חודשים.

על הנאשם להתייצב ביום 6.5.25 שעה 08.00 בבית המעצר קישון לשם תחילת ריצוי מאסרו.

לשם הבטחת התייצבותו לריצוי עונשו יחתום הנאשם על ערבות ע"ס 10,000 ₪, וכן יפקיד בתוך שלושה ימים ערבות צד ג' על סכום דומה. כמו כן, ניתן כנגד הנאשם צו עיכוב יציאה מהארץ. אם לא ימלא הנאשם את התנאים שלעיל, ייעצר ויתחיל בריצוי עונשו באופן מיידי.

* אני דנה את הנאשם ל-12 חודשים מאסר על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתקופה הנ"ל על עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה, או סעיף 67 לפקודת התעבורה.

* אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,000 ₪. הקנס ישולם תוך 90 יום. גובה הקנס הנמוך ביחס לחומרת מעשיו של הנאשם נקבע עקב מצבו הכלכלי וקביעת התחייבות במסגרת גזר הדין.

ככל ובתיק קיים ערבון, הערבון יועבר לנאשם בכפוף לכל דין.

הקנס ישולם באחת הדרכים הבאות:

• **בכרטיס אשראי** – באתר המקוון של רשות האכיפה והגביה, www.eca.gov.il (ניתן לשלם בפריסה של עד 18 תשלומים בהסדר קרדיט) או חפש בגוגל "תשלום גביית קנסות".

מוקד שירות טלפוני בשירות עצמי (מרכז גבייה) – בטלפון *35592 או בטלפון 073-2055000.

• **במזומן** – בכל סניף של בנק הדואר בהצגת תעודת זהות בלבד (אין צורך בשוברי תשלום).



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

1 * הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 10 שנים .

2

3 * הנני מורה על הפעלת עונש של פסילת רשיון הנהיגה למשך 8 חודשים כפי שנפסק על תנאי

4

בבית משפט לתעבורה בעכו ביום 14.11.21 בתיק 3037-11-21 לריצוי באופן חופף.

5

6

סה"כ ירצה 10 שנות פסילה ממועד שחרורו מבית הכלא.

7

8 למען הסר ספק, הפסילה תחל ממועד מתן גזר הדין, תופסק למשך תקופת מאסרו של הנאשם ותימשך

9

לאחר שיחרורו.

10

11

12 על הנאשם להפקיד את רשיונו במזכירות גם לאחר מתן גזר הדין וגם לאחר שחרורו מבית

13

הכלא. כל עוד לא הופקד הרשיון, הרי הפסילה בתוקף והנהיגה אסורה על הנאשם, אולם

14

ימים אלה לא יובאו בחשבון במניינה, כך שהיא לא תסתיים. אם הנאשם אינו מחזיק ברשיון

15

נהיגה תקף, הרי לשם חישוב הפסילה עליו להגיש בקשה מתאימה בצירוף אישור משרד

16

הרישוי בדבר מצב רשיונו והפסילות החלות עליו.

17

18 * הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 12 חודשים וזאת על

19

תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות

20

המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה ויורשע בה.

21

22 * חתימה על התחייבות כספית על סך 3,000 ₪ להימנע מלבצע עבירות בהן הורשע בתיק זה

23

תוך שנתיים מהיום.

24

זכות ערעור תוך 45 יום.

25

26

27 ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשפ"ה, 27/04/2025 במעמד הנוכחים.

28

יונת הברפלד-אברהם, שופטת

29

30



בית משפט השלום לתעבורה בעכו

27 אפריל 2025

פל"א 3943-08-22 מדינת ישראל נ' כיואן

הנאשם:

אני מתחייב בפני ביהמ"ש לשלם סך של 3,000 ₪ אם אבצע תוך שנתיים עבירה בה הורשעתי בתיק זה.

הסנגור:

אבקש לדחות את מועד התייצבות ליום 15/5/25 לצורך שקילת ערעור.

ב"כ המאשימה:

בית המשפט כבר האריך בשבועיים את ריצוי המאסר. ככל שבית המשפט ייעתר אבקש כי הדבר יהיה כפוף להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ, הפקדת ערבון עצמי.

החלטה

התחייבות הנאשם נרשמה לפרוטוקול.

אני דוחה את מועד התייצבותו של הנאשם ליום 15/5/25 בשעה 08.00.

עד למועד זה ידאג הנאשם להתייצב בבית המעצר קישון.

ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשפ"ה, 27/04/2025 במעמד הנוכחים.

יונת הברפלד-אברהם, שופטת

הוקלד על ידי גלית גבאי